T.1 La Constitució espanyola

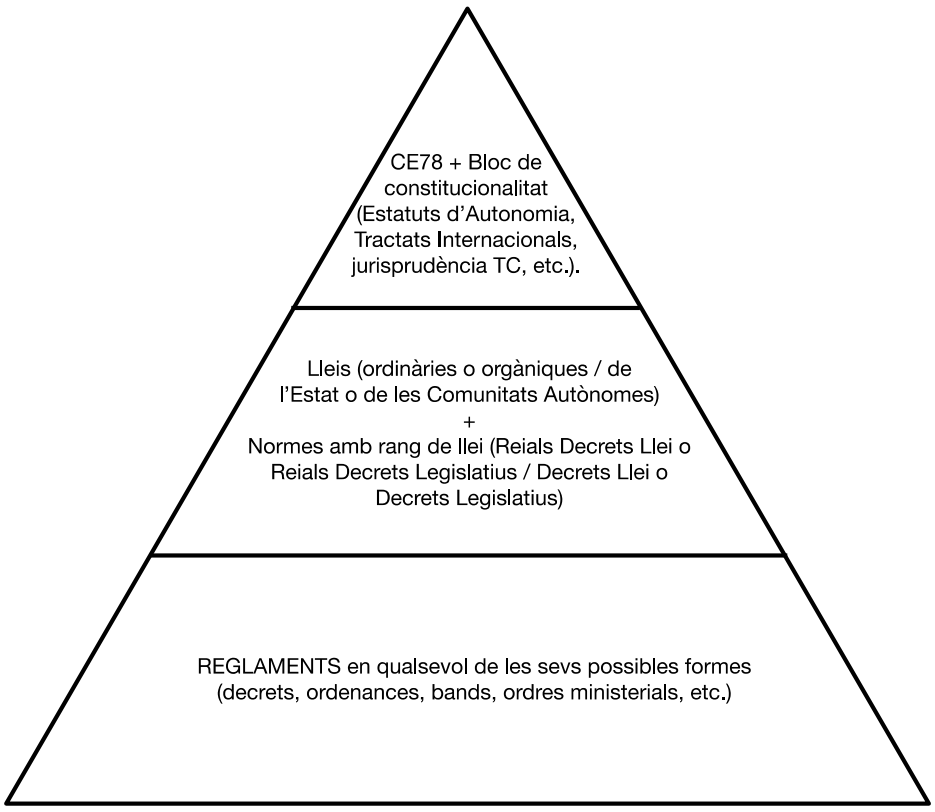
1812 Constitució de Càdis "La Pepa".
Durant el s. XIX es van anar succeint diverses constitucions segons el govern.
1931 Constitució republicana.
Lleis fonamentals durant la dictadura.
1978 Constitució actual.

Llei de la reforma política de 4 de Gener de 1977 ➔ legalitza partits polítics i admet el dret a l´associació i va permetre convocatoria de eleccions.
15 de Juny de 1977 ➔ 1º eleccions democràtiques, les corts escollides elaboren la CE.
31 d´Octubre de 1978 ➔ Congrés i Senat aproven la CE.
6 de Desembre de 1978 ➔ Referèndum.
27 de Desembre de 1978 ➔ El rei aprova la CE.
29 de Desembre de 1978 ➔ Surt publicada al BOE i entrà en vigor.
La CE es la norma q conté le premisses bàsiques i principis que han d´inspirar el conjunt de normes futures (lleis, decrets, reglaments, ordenances,...)

La CE es la norma suprema de l´ordenament jurídic espanyol ➔ Supremacía jeràrquica

- **Constitució rígida** (regulat pel titol X), la seva reforma estableix un procediment sever.
- **Constitució consensuada i origen popular** certa ambiguïtat i indefinició, consta d´uns principis generals que s´han de desenvolupar posteriorment per llei ordinària o orgànica.
- **Constitució democràtica** feta per asamblea constituent d´origen popular.
- **Norma jurídica suprema o norma primera.** Fins i tot el rei ha de cumplir.
- **Norma amb doble valor**
  - Valor i principis fonamentals del sistema, ordre social, polític i econòmic
  - Norma jurídicament aplicable

La CE és derivada, no històrica
Part dogmàtica, articles que enuncien els principis bàsics, generals i dels drets i deures fonamentals.
Part orgànica, conté els articles que defineixen la composició i funcionament dels organs superiors de l´Estat.



- Preàmbul

No té valor normatiu	No té articles
No té força obligatoria	Parla dels objectius
Valor declaratiu	

- **Part Dogmàtica**
  - Títol Preliminar 1-9
  - Títol I: dels drets i deures fonamentals. 10
    - Capítol I: dels espanyols i els estrangers 11-13
    - **Capítol II: Drets i llibertats.**
      - Art 14 Igualtat davant la llei.
      - **Secc I** drets fonamentals i llibertats publiques 15-29
      - **Secc II** drets i deures dels ciutadans 30-38
    - Capítol III: Ppis rectors de la política social i economica 39-52
    - Capítol IV: Garanties de les llibertats i drets fonamentals 53-54
    - Capítol V: Suspensió de drets i llibertats 55

- Part Orgànica
  - Títol II: de la corona. 56
  - Títol III: de les Corts generals. 66
  - Títol IV: del govern i l´Administració. 97
  - Títol V: de les relacions entre govern i Corts generals. 108
  - Títol VI: del Poder Judicial. 117
  - Títol VII: Economia i Hisenda. 128
  - Títol VIII: Organització territorial de l´Estat. 137 → 140-142 Cap II **Adm Local**; 143-158 Cap III **C.A.**
  - Títol IX: Tribunal constitucional. 159
  - Títol X: Reforma Constitucional. 166

- 4 Disposicions Adicionals 94 TA
- 9 Disposicions Transitories
- 1 Disposició derrogatoria ➔ Quedan derrogades les lleis fonamentals
- 1 Disposició final ➔ El mateix dia que es publica en el BOE entra en vigor

Els drets del Títol I es desenvolupen per llei (i punt…) secc1ª Orgànica i secc2ª Ordinària
Tots els espanyols tenen dret a disfrutar (no a obtenir) un habitatge digne Art 47
Art.28 la llibertat sindical és un dret individual exercit colectivament
La pena de mort està abolida, excepte el que diguin les lleis militars en temps de guerra
Art. 3 la llengua oficial és el Castellà, les altres seran oficials a les seves CA

Preliminar 1-9

Ppis fonamentals: **Llibertat Justícia Igualtat Pluralisme**

1. Social, Democràtic i de dret
   1.2 Sobirania en el poble
   1.3 Monarquia Parlamentaria
2. Unitat. Estat Autonòmic
3. Castellà i llengües
4. Banderes
5. Capital Vila de Madrid
6. Pluralisme polític
7. Pluralisme sindical
8. Forces Armades social
9.3 la CE i l'ordenament jurídic vincula a poders públics i ciutadans
   - Legalitat
   - Jerarquia normativa
   - Publicitat de les normes
   - Irretroactivitat no favorables
   - Seguretat Jurídica
   - Responsabilitat i Interdicció de l'arbitrarietat

Títol I Drets i Deures Fonamentals 10 Introductori dels Drets Universals

Cap I Dels Espanyols i els Estrangers 11-13

Cap II Drets i Llibertats 14 Igualtat davant la llei

Secc 1ª Drets fonamentals i llibertats públiques

15. Dret a la vida
16. Llibertat religiosa
17. Dret a la llibertat i la seguretat
18. Dret a la intimitat
19. Llibertat de circulació i residència
20. Llibertat d'expressió i càtedra
21. Dret de reunió
22. Dret d'associació
23. Dret a la participació política
24. Dret a la tutela judicial efectiva
25. Legalitat penal i Administratiu sancionador
26. Prohibit Tribunals d'honor en l'àmbit de l'Adm civil i Organismes profesionals
27. Llibertat educació i ensenyament
28. Dret a la sindicalització i la vaga
29. Dret de petició

Art 39 Els poders públics asseguren la protecció social, econòmica i jurídica de la família.
Art 40 condicions favorables per al progrés social, econòmic, i la seguretat en el treball
Art 41 Seguretat Social
Art43 dret a la protecció de la Salut
Accés a al cultura i investigació
Medi Ambient adequat i vetllant per la protecció dels recursos naturals
Art 47 Gaudir d'un habitatge digne i adequat
Defensa dels consumidors i pensionistes

Secc 2ª Drets i Deures dels Ciutadans

30. Deure de defensa
    30.2 Objecció de consciència
31. Deure de tributació
32. Dret al matrimoni
33. Dret a la propietat privada i l'herència
34. Dret de fundació x fins d'interès general
35. Dret i Deure del treballador
36. Col·legis profesionals
37. Dret a la negociació colectiva del treball
38. Llibertat d'empresa

Cap III Principis rectors de la política social i econòmica 39-52

Necesiten ser desenvolupats legislativament per ser aplicats

Cap IV Garantia de les llibertats i drets fonamentals 53-54

Recurs empara davant TC preferent i sumari 14-29 + 30.2
Preferent i sumari davant T.Ordinari 14-29
T.Ordinari Cap II Secc 2ª 30-38
54 Defensor del Poble
Ministeri Fiscal, Forces i Cossos de Seguretat i Desenvolupament de les lleis

Cap V Supressió de drets i llibertats 55

Regulats per LO

Alarma	**Excepció**	**Setge**
Catastrofes naturals Gv x r.decret amb informe al Congrés 15d prorroga 15d+ si autoritza Congrés No hi ha suspensió de drets Si hi ha limitació	Alteracions ordre públic perill persones i bens Gv x r.decret amb autorització del Congrés No excedeix de 30d +prorroga 30d+ Suspen drets 17-21,28,37 No suspen 17.3	Greus alteracions d'ordre públic Declara Congrés x MajAbs a petició **exclusiva** del Gv Temps declarat x Congrés Suspensió de drets, tb 17.3

Individualitzada
bandes Armades o Terroristes, suspesos x LO
- 17.2 detenció 72h, és prorroga 48h amb autorització d'un jutge
- 18.2 inviolavilitat de domicili
- 18.3 Secret de Comunicació

Títol Preliminar

1. Estat social, democràtic i de dret
   Principis bàsics: Llibertat, justícia, igualtat i pluralisme polític.
   Social. Garanteix uns drets socials i ofereix uns serveis
   Democràtic. Els ciutadans tenen el sufragi universal
   Dret. Fins i tot els poders públics (Govern i Administració) estan sota la llei del poble
   L´estat es una monarquia parlamentaria (Corts)

2. Unitat de la nació i dret a l´autonomia i solidaritat.
   Indissoluble unitat
   Dret d´autonomia. Ordenament propi (Estatut) dins d´un ordenament superior (CE)
   Solidaritat. Traspàs de recursos per assignacions pressupostaries i/o fons compensatoris

3. Castellà i resta de llengües
   Castellà es la llengüa oficial
   La resta de les llengües son oficials a les seves comunitats segons el seu estatut.

4. Banderes
   Espanya ➔ 3 bandes horizontals, la groga el doble de la vermella
   Banderes i ensenyes propies de les comunitats segons estatuts que s´utilitzaran junt amb la bandera esp. en edificis públics i actes oficials.

5. Capital de l´estat es la vila de Madrid

6. Pluralisme polític
   Partits polítics lliures dins del respecte a la CE i la llei.
   Han de tenir una estructura interna i funcionament democràtic.

7. Pluralisme social
   Sindicats de treballadors i associacions empresarials
   Han de ser lliures dins la CE i la llei. Tenir una estructura interna i funcionament democràtic.

8. Forces armades
   Garanteix sobirania i independència espanyola.
   Defensa la integritat terrirorial i ordenament constitucional.

9. Altres principis
   Ppi de legalitat. Ciutadans i poders públics estan subjectes a la CE i al ordenament jurídic.
   Ppi de jerarquia normativa. La norma de rang inferior no podran establir preceptes contraris als rang superior.
   Ppi de les normes. Totes les normes han de ser publicades en els bulletins oficials corresponents a l´ambit terrirorial (BOE, DOGC ...)
   Irretroactivitat de les disposicions sancionables no favorables o restrictives dels drets individuals.Una norma que limita els drets dels ciutadans no es pot aplicar a situacions atribuïdes amb anterioritat.
   Irretroactivitat dels no favorables // Retroactivitat dels favorables.
   Responsabilitat i interdicció (prohibició) de l´arbitrarietat dels poders públics. La manca d´objectivitat dels poders públics implica la seva responsabilitat.
   Seguretat jurídica. Es base en la publicitat de les normes i coneixer-les per poder-les aplicar. Es la suma dels 5 ppis anteriors que garanteix la justícia i la llibertat en igualtat

Titol I : Drets i deures fonamentals

Art 13.2 1r article modificat de la CE
x incorporar el dret passiu a les eleccions x comunitaris

14. Igualtat davant la llei sense discriminació de naixement, raça, sexe, religió, opinió.

Capítol II seccI

15. Dret a la vida. Valor superior del ordenament jurídic, prohibició de la pena de mort fins i tot en temps de guerra.
    Dret a la integritat física i moral.

16. Llibertat ideològica i religiosa. Llibertat de la manifestació de la seva ideologia amb la limitació de respectar l´ordre públic.
    Ningú serà obligat a declarar contra la seva ideologia.
    Aconfesionalitat del estat, separació entre esglesia i estat.

17. Dret a la llibertat i a la seguretat. Garantia constitucional en casos de detenció o empresonament arbitrari
    17.2 detenció preventiva, o empresonament provisional no pot durar més de 72h.
    17.3 dret a ser informat dels fets que se li imputen.
    dret a no declarar i a no confessar-se culpable.
    dret a designar un advocat.
    dret a un reconeixement per un metge forense.
    17.4 Habeas corpus. Protecció del detingut.

18. Dret a la intimitat.
    18.1 Dret a la intimitat personal i familiar, a l´honor i a la propia imatge.
    18.2 Dret a la inviolabilitat del domicili, excepte per odre judicial o delicte flagrant (fet ineludible.
    18.3 El secret de les comunicacions i els bancs de dades.

19. Llibertat de circulació i residència.
    Lliure elecció de domicili i lliure circulació pel territori, excepte militars i alts funcionaris a raó de feina.

20. Llibertat d´expressió, de creació artística, científica o de càtedra.
    Dret a comunicar i a rebre informació veraç.

21. Dret de reunió. Reunions pacífiques i sense armes i sense alteració pública
22. Dret d´associació.
    Prohibides les associacions secretes i paramilitars.
    Les associacions es podran regir per:
    - sistema preventiu (autorització previa)
    - sistema suspensiu (NO autorització prev)

    Normalment es per sistema suspensiu però s´exigeix la inscripció al registre a efectes de publicitat, només poden ser dissoltes en cas de resolució judicial motivada.

23. Dret de participació política.
    Dret del sufragi ➔ democracia representativa.
    Dret d´accedir en igualtats de condicions a les funcions i als càrrecs públics.

24. Dret a la tutela judicial efectiva.
    Lliure accés als tribunal ➔ dret al jutge jordinari predeterminat per la llei
    Tutela efectiva ➔ Dret a que el veredicte es cumpleixi
    Dret a obtenir un veredicte dels tribunals ➔ dret a obtenir un procès públic sense dilacions indegudes i amb garanties.
    - Dret d´assistència i defensa de lletrat
    - Dret a ser informat de l´acusació formulada

- Utilització de les proves pertinents per la defensa
- No confesar-se culpable
- Presumpció d´inocència

25. Principi de legalitat penal i administratiu sancionador.
    Cap persona pot ser condenada per fets que en el moment de realitzaar-se no eren delicte.
    Les penes han de ser orientades cap a la reeducació i reinserció social, NO treballs forçats.
    L´administració civil (la juridisció penal) no pot imposar sancions que privin de la llibertat.
26. Prohibit els tribunals d´honor

27. Llibertat d´educació i ensenyament
    Dret a la creació de centres docents
    Dret a escollir la formació moral i religiosa pels seus fills
    Voluntarietat de cursar la religió
    Ensenyament bàsic obligatori i gratuit *(Dret de participació de tots els sectors afectats i diferents col.lectius, + existència de subvencions)*
    Autonomia de les Universitats en els termes que la llei estableixi.

28. Dret a la sindicalització, dret a la vaga. Manteniment de serveis mínims

29. Dret de petició, dret d´adreçar-se als poders públics per fer-los conèixer uns fets reclamar-ne la intervenció.

Cap II seccII

30. Deure de la defensa. Reconeixement del dret de defensa
    30.2 Objecció de consciència
31. Deure de tributació.
    Obligació general de contribuir al sosteniment de les despeses públiques.
    Ppi de capacitat economica ➔ Tributa més, qui té més riquesa.
32. Dret al matrimoni.
33. Dret a la propietat privada i a l´herencia.
34. Dret de fundació per a fins d´interés general.
35. Dret i deure del treballador.
    Lliure elecció de profesió i de promoció sense discriminació.

Reforma de la CE ➔ No en temps de guerra, ni estats d'Alarma, Excepció i Setge

Iniciativa
- Gv
- Congrés
- Senat
- Assamblees CA

Reforma Ordinaria Procediment general
3/5 parts de cada cambra Art167
sinó comissió paritaria Congrés-Senat
Llavors: 2/3 Congrés + Maj Abs Senat
Referèndum potestatiu si 1/10 de Congres o Senat si ho demanen en els 15d posteriors

Reforma Total Procediment essencial o superagreujat
2/3 parts de cada cambra Art168
Es dissolen les Corts - Eleccions
2/3 parts de cada no va cambra
Referèndum obligatori

No es pot
- Preliminar 1-9
- Titol I cap II Secc 1ª 15-29
- Titol II La Corona

Cap V
Art 55

SUSPENSIÓ DE DRETS I LLIBERTATS FONAMENTALS

Suspensió General

declara Gv x decret del C. Ministres previa autorització del Congrés

Estat d´excepció ➔ Govern + autorització del Congrés *(decret del consell de ministres*
- No dura més de 30 dies + amb una prorroga de 30 dies més
- Desordres violents que afecten a la seguretat i ordre públic
- S´ha de determinar l´ àmbit territorial al seu efecte

Estat de Setge ➔ Congrés x maj. Abs + proposta del consell de ministres *(Govern)*
- La durada es determinada pel Congrés
- + Greus que desordre públic
- Revoltes militars i intents d´enderrocar institucions públiques i polítiques.
- Mesures dràstiques ➔ Intents de cop d´estat
- S´ha de determinar l´ àmbit territorial al seu efecte

17. Llibertat i seguretat
17.3 Informar dels drets en la detenció en cas de Setge
18.2 Inviolabilitat de domicili
18.3 Secret de comunicacions
19. Llibertat de circulació
20. Llibertat d´expressió
Ex: de creació i llibertat d catedra
Es necesita resolució judicial pel segrest de Publicacions
21. Reunió i manifestació
28.2 Vaga
37.2 Conflicte col.lectiu

Limitació De drets

declara Gv x decret de C. Ministres, resolt comptes al Congres

Estat d´alarma ➔ Govern + decret de ministres i retre compte al Congrès
- Com a màxim 15 dies + prorroga segons el Congrès (1 prórroga).
- Per catastrofes naturals greus
- Estat d´alarma ≠ Estat d´alerta als serveis de protecció civil
- S´ha de determinar l´ àmbit territorial al seu efecte

No hi ha suspensió dels drets tan sols limitacions

Suspensió Individual

Bandes armades o elements terroristes
suspensió de drets no generalitzada per persones o grups

17.2 Detenció preventiva 72 h + 48h prorroga
18.2 Inviolabilitat de domicili
18.3 Secret de comunicacions

- En tots aquest casos excepcionals no es podrà dissoldre el Congrès i queden convocades les cambres que no estiguessin en sessions.
- Si estigues dissolt el Congrès o expirat el seu mandat les competencies seran assumides per la Diputació permanent (21 del Congrès + 21 del Senat)

Cap IV
Art 53

Garanties dels Drets i les llibertats

Jurisdiccionals

- Recurs d´empara davant el TC 14-29 + 30.2
- Procediment preferent i sumari davant el tibunal ordinari 14-29 *Recurs d´empara judicial*
- Protecció judicial ordinaria capII seccII 30-38
- Invocats davant tribunals en la forma que disposin les lleis que desenvolupin cap III

Els Ppis rectors de la política social i econòmica necesiten ser desenvolupats legislativament per ser aplicats

Extrajurisdiccional

Polítiques o Parlamentaries

- Defensor del poble. Art 54
  Defensa els drets del títol I, Llei orgànica mitjançant recurs d´empara
- Desenvolupament mitjançant lleis de drets i llibertats
  - Llei Orgànica
    Invocació directa davant els tribunals
    No necesiten ser desenvolupats legislativament per ser aplicats
    Corts = Congrés *(maj. Abs)*+ Senat *(maj. Simple)*
  - Llei Ordinària
    Corts = Congrés *(maj. Simple)*+ Senat *(maj. Simple)*

Garanties legislatives

Altres Garanties

- Forces i cossos de seguretat de l´estat. Protecció dels drets del títol I
- Ministeri fiscal. Pot interposar recurs d´empara en defensa dels drets fonamentals
  "Advocat del govern" al T.C

del Títol I